

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת סמיר בן סעיד
אחמד טיבי

פ/25/6771

הצעת חוק הקמת תחנות נוחות בכבישים בין-עירוניים (תיקוני חקיקה), התשפ"ו-2026

תיקון פקודת התעבורה
1. בפקודת התעבורה¹ –

(1) בסעיף 70, בסופו יבוא :

"(25) דרישות תכנוניות, בטיחותיות ותפעוליות שעל חברת נתיבי ישראל בע"מ לקיים בעת הקמת תחנות נוחות לפי סעיף 85, וכן פיקוח על הקמת ואחזקת תחנות נוחות כאמור ; תקנות כאמור יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת." ;

(2) אחרי סעיף 84 יבוא :

"חובת הקמת 85. (א) חברת נתיבי ישראל בע"מ תקים תחנת נוחות נוחות אחת לכל הפחות בכל דרך בין-עירונית ארוכה, ובלבד שלא קיימת תחנה כאמור באותה דרך.

(ב) החברה האמורה בסעיף קטן (א) תדאג לתחזוקה שוטפת, לניקיון, לבטיחות ולתפעול תקין ורציף של תחנת הנוחות.

(ג) תחנת נוחות תהיה נגישה לאנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998².

(ד) בסעיף זה –

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
² ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

"דרך בין-עירונית ארוכה" – דרך שאינה דרך
עירונית כהגדרתה בתקנות התעבורה,
התשכ"א-1961³, שאורכה עולה על 15
קילומטרים;

"תחנת נוחות" – מיתקן שירות ציבורי בסיסי
הכולל שירותים ציבוריים תקינים, לרבות
שירותים נגשים לאנשים עם מוגבלות, ברזי
שתייה ומקומות ישיבה."

2. תיקון חוק כביש 2. בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995⁴ –
אגרה (כביש ארצי
לישראל)

(1) בסעיף 4, בסופו יבוא:

"(8) (א) חובת בעל הזיכיון להקים תחנת נוחות אחת לכל הפחות
בכל דרך בין-עירונית ארוכה, ובלבד שלא קיימת תחנה כאמור
באותה דרך; נקבעה חובה כאמור, ידאג בעל הזיכיון לתחזוקה
שוטפת, ניקיון, לבטיחות ולתפעול תקין ורציף של תחנת הנוחות,
ויוודא כי תחנת הנוחות תהיה נגישה לאנשים עם מוגבלות
בהתאם להוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח-1998.

(ב) בפסקה זו –

"דרך בין-עירונית ארוכה" – דרך שאינה דרך עירונית כהגדרתה
בהוראות לפי פקודת התעבורה, שאורכה עולה על 15
קילומטרים;

"תחנת נוחות" – מתקן שירות ציבורי בסיסי הכולל שירותים
ציבוריים תקינים, לרבות שירותים נגשים לאנשים עם
מוגבלות, ברזי שתייה ומקומות ישיבה."

³ ס"ח התשכ"א, עמ' 1425.
⁴ ס"ח התשנ"ה, עמ' 490.

(2) בסעיף 16, בסופו יבוא "ואולם, תקנות הכוללות דרישות תכנוניות, בטיחותיות ותפעוליות שעל בעל הזיכיון לקיים בעת הקמת תחנות נוחות לפי סעיף 4(8), וכן פיקוח על הקמת ואחזקת תחנות נוחות כאמור, טענות גם אישור ועדת הכלכלה של הכנסת".

תיקון חוק נתיבים 3. בחוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000⁵ – מהירים

(1) בסעיף 22, בסופו יבוא :

"(א) חובת בעל הזיכיון להקים תחנת נוחות אחת לכל הפחות בכל דרך בין-עירונית ארוכה, ובלבד שלא קיימת תחנה כאמור באותה דרך; נקבעה חובה כאמור, ידאג בעל הזיכיון לתחזוקה שוטפת, לניקיון, לבטיחות ולתפעול תקין ורציף של תחנת הנוחות, ויודא כי תחנת הנוחות תהיה נגישה לאנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

(ב) בפסקה זו –

"דרך בין-עירונית ארוכה" – דרך שאינה דרך עירונית כהגדרתה בהוראות לפי פקודת התעבורה, שאורכה עולה על 15 קילומטרים;

"תחנת נוחות" – מתקן שירות ציבורי בסיסי הכולל שירותים ציבוריים תקינים, לרבות שירותים נגישים לאנשים עם מוגבלות, ברזי שתייה ומקומות ישיבה."

(2) בסעיף 6, בסופו יבוא :

"(ג) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות שעניינן דרישות תכנוניות, בטיחותיות ותפעוליות שעל בעל הזיכיון לקיים בעת הקמת תחנות נוחות לפי סעיף 22(ב7), וכן פיקוח על הקמת ואחזקת תחנות נוחות כאמור."

⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 199.

הוראות מעבר 4. על הסכמים וזיכיונות שנחתמו לפני יום תחילתו של חוק זה ימשיכו לחול הוראות פקודת התעבורה, הוראות חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995, או הוראות חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995, לפי העניין, כנוסחם ערב יום תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

בכבישים בין-עירוניים רבים בישראל קיימים מקטעים ארוכים ללא תחנות שבהן מצויים מיתקני שירות ציבוריים בסיסיים, ובכלל זה שירותים ציבוריים מוסדרים ונגישים (להלן – תחנות נוחות). המצב האמור יוצר קושי ממשי עבור ציבור הנהגים והנוסעים, ופוגע בראש ובראשונה באוכלוסיות הזקוקות לגישה תכופה לשירותים ציבוריים, ובהן אזרחים ותיקים, חולי סוכרת, אנשים המתמודדים עם מחלות כרוניות, נשים בהריון ואנשים עם מוגבלות. כמו כן, אי-הימצאותן של תחנות נוחות במרחק סביר, מאלץ נהגים רבים לעצור בשולי הדרך בתנאים שאינם בטיחותיים ולעיתים בלתי הולמים, מה שעלול לסכן את שלומם ואת בטיחותם של משתמשי הדרך האחרים. מעבר לסכנה הבטיחותית, חוסר בתחנות נוחות מביא גם לפגיעה בכבוד האדם, שכן מתקיימת פגיעה בנגישות לשירות ציבורי בסיסי במהלך נסיעה ממושכת.

לפיכך, מוצע לערוך מספר תיקוני חקיקה ולחייב את חברת נתיבי ישראל בע"מ, את בעל הזיכיון לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995, וכן בעלי זיכיון לפי חוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000, לפי העניין, להקים תחנות נוחות אחת לכל הפחות, לאורך כבישים בין-עירוניים שאורכם עולה על 15 ק"מ. לפי המוצע, תחנות נוחות יכללו שירות ציבורי בסיסי בלבד – גישה לשירותים ציבוריים תקינים, לרבות שירותים נגישים לאנשים עם מוגבלות, ברזי שתייה ומקומות ישיבה.

הסיבה שההצעה חלה גם לעניין כבישים מהירים וכבישי אגרה, לרבות כבישים המופעלים בידי זכיינים פרטיים, היא התפיסה שעצם גביית אגרה או הפעלה של כביש בזיכיון, אינה פוטרת את המדינה מחובתה להבטיח תנאי נסיעה אנושיים, נגישים ובטיחותיים בכביש האמור.

לפי המוצע, כל אחד מהגורמים האמורים, יחויב לדאוג לתחזוקה שוטפת, ניקיון, בטיחות ותפעול תקין ורציף של תחנות הנוחות אותה הקים. כן מוצע לקבוע שתחנות נוחות תהיה נגישה לאנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

עוד מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים, לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, דרישות תכנוניות, בטיחותיות ותפעוליות לעניין הקמת תחנות נוחות וכן לקבוע הוראות לעניין פיקוח על הקמת ואחזקת תחנות נוחות, שיחולו על חברת נתיבי ישראל בע"מ ועל בעל זיכיון לפי חוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000. יובהר כי לעניין בעל זיכיון לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995, מוצע שהגורם המוסמך לקביעת תקנות כאמור יהיה שר האנרגיה והתשתיות, בהסכמת שר האוצר ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, ויידרש אישור ועדת כלכלה של הכנסת.

בנוסף, מוצע לקבוע הוראת מעבר, שלפיה על הסכמים וזיכיונות שנחתמו טרם יום תחילתו של ההסדר המוצע ימשיכו לחול הוראות פקודת התעבורה, הוראות חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 או הוראות חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995, לפי העניין, כנוסחם ערב יום התחילה, וזאת כדי להביא לכך שהחובה להקים תחנות נוחות תחול רק לפי הסכמים וחוזי זיכיון חדשים. לסיכום, מדובר במהלך תשתיתי-חברתי מתבקש, המשקף תפיסה מודרנית של תכנון תחבורתי הרואה בשירותים ציבוריים נגישים חלק בלתי נפרד מתשתית הדרך, אשר יתרום לשמירה על בריאות הציבור, הבטיחות בדרכים וכבוד האדם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ו (15.06.2026)